



**RESIDENCE 51 RUE D'ITALIE
- 13100 AIX EN PROVENCE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Du jeudi 07 novembre 2019**



Procès-verbal Assemblée Générale



Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence :

Gestionnaire : ESTEVE JESSYCA
- jesteve@citya.com -

Comptable : CORRE JEAN-FRANCOIS
- jcorre@citya.com -

Assistante : VIVIANI SYLVIE
- sviviani@citya.com -

Négociateur Transaction : DUJARDIN Christina
- cdujardin@citya.com -

Le jeudi 07 novembre 2019 à 18h00, les copropriétaires de la résidence 51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE se sont réunis CITYA SAINTE VICTOIRE 25 AVENUE VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE en assemblée générale ANNUELLE sur convocation du syndic CITYA I, qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

Le cabinet CITYA SGTI est représenté par ESTEVE JESSYCA.

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 4 copropriétaires sur 6 sont présents ou valablement représentés et représentent 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Mesdames ALBERT ET CHAMBON MARIE CHRISTINE (459) représentant M. ou Mme CHAUDRON (115) - Monsieur PENNETIER ROLAND (115) - Madame TARRIT CATHERINE (50) -

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés :

Madame GRIMALDI MARIE JOSEPHINE (132), Madame LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129),

représentant 261 tantièmes / 1000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux différents votes.

Subdélégation: Suite au départ du représentant, les pouvoirs sont redistribués en séance :

RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : M. PENNETIER

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 739 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 739 tantièmes / 739 tantièmes.

RESOLUTION N°02: Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séance, l'assemblée générale élit : MME CHAMBON

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 1967.

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 739 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 739 tantièmes / 739 tantièmes.

RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/04/2018 au 31/03/2019 (comptes joints à la convocation en annexe). Article 24

Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic.

L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/04/2018 au 31/03/2019, nécessaires à la validité de la décision.

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice pour un montant de 6 692,49 EUROS TTC.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 739 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 739 tantièmes / 739 tantièmes.

RESOLUTION N°04: Quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N du 01/04/2018 au 31/03/2019. Article 24

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N arrêté au 31/03/2019.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 739 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 739 tantièmes / 739 tantièmes.

RESOLUTION N°05: Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe). Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE représenté par M. Pierre BERIDOT son Gérant, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n° CP13102015000002602 délivrée par la CCI-MARSEILLE-PROVENCE, Garantie Financière assurée par GALIAN.

Le syndic est nommé pour une durée de 1 AN qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 07 Novembre 2019 pour se terminer le 06 Novembre 2020.

La mission, les honoraires (ANUELS soit 1 211,41 EUROS TTC) et les modalités de la gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de mandat de syndic joint à la convocation dont la présente assemblée générale accepte les clauses et conditions en l'état, étant entendu que les honoraires de gestion courante sont applicables à partir du 1er jour de l'exercice.

L'assemblée générale des copropriétaires désigne M. PENNETIER pour signer le contrat de mandat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°06: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/04/2020 au 31/03/2021. Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/04/2020 et finissant le 31/03/2021 arrêté à la somme de 7 800,00 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet de la présente résolution.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 739 tantièmes.

SC PJP

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 739 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 739 tantièmes / 739 tantièmes.

RESOLUTION N°07: Election du conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Actuellement, les membre(s) du conseil syndical de la résidence élus sont : Mme ALBERT, Mme CHAMBON et M. PENNETIER.

Sont candidats: Mme ALBERT, Mme CHAMBON et M. PENNETIER

L'assemblée générale nomme pour une durée de 1 an en qualité de membre(s) du conseil syndical : M. / MME

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°08: Consultation du conseil syndical : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté par le syndic préalablement à la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 500,00 EUROS TTC.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°09: Mise en concurrence obligatoire : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lui-même modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide de fixer à 500,00 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes, à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°10: Fonds de travaux – Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

SC RP

L'assemblée générale après avoir pris acte que l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose à compter du 1er janvier 2017 :

- de constituer un fonds de travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, ou décidés en assemblée générale,
 - d'alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel soit au minimum 390,00 EUROS. Ces sommes seront versées par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles applicables au versement des provisions du budget.
 - de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires,
 - de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l'occasion de la vente de son lot.
- et après avoir délibéré décide :

- de fixer le montant du fonds de travaux à 35 % du budget prévisionnel annuel, soit un montant de 2730 EUROS. Le montant du fonds sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel,
- d'appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1er jour de chaque trimestre. Pour sa mise en place sur l'année 2019, ces sommes seront appelées sur le nombre de trimestre restant à courir sur l'exercice en cours, à parts égales, exigibles le 1er jour de chaque trimestre, 100% soit 2730 EUROS le 1er Janvier 2020,
- de placer ce fonds de travaux sur un compte livret ouvert dans le même établissement que celui du compte courant ; les produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°11: Création de l'avance constituant la réserve (Ex fonds de roulement). Ce montant égal à 1/6ème du budget prévisionnel sera appelé en charges générales. Article 26

L'assemblée générale, conformément à l'Article 35 du décret du 17 mars 1967, décide que l'avance constituant la réserve (fonds de roulement), non prévue au règlement de copropriété, sera fixée à 1 300,00 EUROS TTC ; ce qui représente 1/6ème du budget prévisionnel.

Ce montant sera réajusté chaque année par les soins du syndic automatiquement en fonction du nouveau budget voté sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de l'assemblée, de sorte que son montant soit toujours égal à 1/6ème dudit budget prévisionnel.

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels en fois :

- soit EUROS exigible le ,
- soit EUROS exigible le .

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000

Résolution refusée à la majorité des voix des membres composant le syndicat des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des tantièmes.
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°12: Décision de confier la conservation des archives du Syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée. Article 25 - Hors 25.1

Selon l'Article 18-2 de la Loi N°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, le Syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat.

L'assemblée générale après avoir entendu l'avis du conseil syndical et en avoir délibéré, décide de faire déposer, conserver, gérer et aux termes des durées de validité détruire les archives dormantes du syndicat des copropriétaires par une entreprise spécialisée et adopte à cet effet le contrat proposé par la société PRO.ARCHIVES. Les syndics successifs de la copropriété seront les interlocuteurs de cette société garantissant ainsi le transfert automatique des archives.

SC RP

Le coût de 4,08 € par lot principal et par an pour la gestion complète de vos archives dormantes, soit pour un total de 20,40 EUROS TTC par an et pour l'ensemble de votre copropriété. Il est précisé que cette tarification est garantie sans augmentation pour une durée de trois ans à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale. L'assemblée générale décide que les frais correspondants seront inclus et répartis dans les charges communes générales.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires .
Soit 739 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°13: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote.

Lors de l'assemblée générale du prochain exercice seront porté a l'ordre du jour les travaux de réfection de la cage d'escaliers ainsi que le ravalement de la façade.

Le plancher de l'appartement de Mme Albert et Mme Chambon est a surveiller suite au travaux de renfort du planché. le planché est en pente, et les tommettes se decollent encore.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
Soit 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Règles de convocation de l'assemblée générale – demande d'inscription.

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7^{ème} et 8^{ème} du I de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes :

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à inconnue.

DISPOSITIONS LEGALES :

- Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.
- Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1^{ère} phrase du présent alinéa ".
- Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

Président(e) de séance,

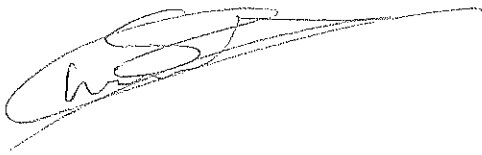


CITYA

Directeur (trice),

Pierre Beridot

Scrutateur(s)/Scrutatrice(s) de séance,



CITYA

Gestionnaire Copropriété

ESTEVE JESSYCA

